

부패행위 신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침

인사실-3396 (2019. 12. 30)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 임직원의 부패행위 신고와 관련하여 신고 접수·처리, 신고자 보호 등에 관한 업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위해 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “부패행위” : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 해양과기원 임직원의 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위

나. 해양과기원의 예산사용, 재산 취득·관리·처분 또는 해양과기원의 당사자로 하는 계약의 체결 및 그 이행에 있어서 법령에 위반하여 해양과기원의 재산상 손해를 가하는 행위

다. 가목과 나목에 따른 행위나 그 은폐를 강요, 권고, 제의, 유인하는 행위

2. “신고자” : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

가. 해양과기원의 부패행위를 신고한 자

나. 피신고자가 소속된 해양과기원 또는 국민권익위원회, 감사원, 해양과기원의 감독기관, 수사기관에 해양과기원의 부패행위를 신고한 자

3. “협조자” : 신고자 외에 신고와 관련하여 진술 그 밖에 자료제출 등의 방법으로 신고내용의 감사·수사 또는 조사에 조력한 자

4. “신고접수·처리부서의 장” : 해당 신고사항을 접수하고 조사, 처리하는 부서의 장

5. “처리담당 자” : 신고접수·처리부서에서 해당 신고사항을 조사, 처리하는 자

6. “행동강령책임자” : 신고자로부터 불이익조치 등의 구제신청을 접수한 경우 신속하게 조사에 착수 처리하는 감사담당부서의 장

제3조(원장의 책무) ① 원장은 교육·홍보 등 적절한 방법으로 임직원 등에게 부패척결에 대한 의식을 고취하고 건전한 직업윤리를 확립함으로써 부패방지에 노력할 책무를 진다.

② 원장은 부패행위를 방지하기 위하여 법령상, 제도상 또는 행정상의 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정할 때에는 즉시 이를 개선 또는 시정하여야 한다.

③ 원장은 부패행위 신고를 장려하고 부패행위 신고자 보호 등을 위해 노력하여야 한다.

제 2 장 신고의 접수 및 처리

제4조(신고 상담·접수) ① 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 지정된 장소에서 부패신고에 관한 상담을 하되, 필요한 경우 소속 기관 외의 장소에서 실시할 수 있다.

② 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 부패행위 신고를 접수하고자 하는 자에게 신고자의 인적사항과 신고취지 및 이유를 기재한 기명의 문서로써 하게 하여야 하며, 신고대상과 부패행위의 증거 등을 함께 제시하도록 하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 신고서를 직접 작성할 능력이 없는 문맹자 등의 경우에는 임직원이 대리하여 작성하고, 그 내용을 읽어준 후 신고자와 연명으로 서명 또는 날인하여 신고서를 접수하게 할 수 있다.

④ 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 제1항부터 제3항까지 규정에 따른 상담, 부패행위 신고내용 및 신고자의 인적사항 등이 누설되지 않도록 하여야 한다.

제5조(신고의 조사·처리) ① 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 접수된 신고내용에 대하여 신고자를 상대로 신고자의 인적사항, 신고의 경위 및 취지 등 신고내용의 특징에 필요한 사항을 확인하여야 한다.

② 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 신고사항에 대한 진위여부 등을 확인하는데 필요한 범위 내에서 이해관계인 또는 관계자에게 출석 후 의견진술 등의 요

구, 필요한 자료·서류제출 등을 요구할 수 있다.

③ 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 신고내용을 조사한 결과, 당해 부패 행위 혐의가 사실로 판명된 경우에는 징계, 환수 등에 필요한 조치를 취하여야 한다.

④ 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 접수한 신고내용에 대하여 조사할 권한이 없거나, 조사하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우에는 당해 신고자에게 국민권익위원회, 감사원, 수사기관 또는 해양과기원의 감독기관 등에 직접 신고를 하도록 안내하거나, 신고자의 동의를 얻은 후 관계 기관으로 송부할 수 있다.

⑤ 제4항에도 불구하고 금품수수, 공금횡령·유용 등과 같이 범죄혐의가 있는 경우에는 수사기관에 수사의뢰, 고발 등의 조치를 할 수 있다.

⑥ 신고접수·처리부서의 장과 처리 담당자는 조사과정에서 신고자 등이나 그 친족 또는 동거인이 신고 등을 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 해당 신고와 관련한 조사절차에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조(인적 사항의 기재생략) 및 제9조(신원관리카드의 열람) 내지 제12조(소송진행의 협의등)의 규정을 준용하되, 필요한 경우 관할 경찰서 등에 신고자의 신변보호조치를 협조 요청하여야 한다.

⑦ 신고접수·처리부서의 장은 신고사항을 조사·처리한 후 그 결과를 신고자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

제6조(보호제도 안내) 신고접수·처리부서의 장은 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 때에는 신고자에게 별지 제1호에 따른 부패신고자 보호제도 운영 안내문을 통지하거나 그 내용을 고지한다.

1. 제4조에 따라 신고가 접수된 때
2. 제5조 제7항에 따라 신고사항 처리 결과를 통보하는 때

제7조(신고의 취하) ① 신고접수·처리부서의 장은 신고자가 신고를 취하하고자 하는 경우 서면이나 전자문서 등을 통해 접수한 후 “종결”로 처리할 수 있다.

② 신고접수·처리부서의 장은 제1항에 따라 신고가 취하된 경우에도 신고내용이

어느 정도 확인되거나 부패행위 또는 공직자 행동강령 위반행위에 해당된다고 판단되는 때에는 조사를 계속 진행할 수 있다.

제8조(신고의 종결) ① 신고접수·처리부서의 장은 신고사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사를 하지 아니하거나 종결할 수 있다.

1. 신고내용이 명백히 거짓이거나 타당하지 않은 경우
 2. 신고자 또는 피신고자의 인적사항을 알 수 없는 경우
 3. 신고자가 신고서나 증빙자료 등에 대한 보완요구를 2회 이상 받은 후 보완기간 내에 보완하지 아니한 경우
 4. 신고내용에 대하여 처리결과를 이미 통지하였거나, 다른 기관에서 조사 또는 처리한 사항에 대하여 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
 5. 신고내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 사항 외에는 새로운 증거가 없는 경우
 6. 그 밖에 신고내용이 부패행위 관련이 없거나, 입증할 수 있는 증거가 없는 경우
- ② 제1항의 규정에 따라 종결한 경우 그 사유를 포함하여 종결한 사실을 신고자에게 지체 없이 통지하여야 한다.

제 3 장 부패행위 신고자의 보호 등

제9조(신분비밀보장) ① 임직원은 누구라도 신고자라는 사정을 알면서도 신고의 조사, 처리 과정에 필요한 사항 외에 그 인적사항 또는 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 암시하거나 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니 된다.

② 신고접수·처리부서의 장은 신고내용의 조사·처리를 위해 부득이 신고자의 인적사항을 표시하거나 공개하는 경우 별지 제2호의 신분공개동의서를 제출받아야 한다.

제10조(불이익조치 등의 금지) ① 임직원은 누구든지 부패행위 신고 등을 한 이유로 신고자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익조치를 부당하게 하여서는 아니 된다.

1. 해임 등 신분상실에 해당하는 불이익 조치 (개정 '19. 12. 30)
 2. 정직, 감봉, 승진제한이나 이에 준하는 조치
 3. 전보, 전출, 업무 미부여, 직무 재배치 등의 인사조치
 4. 성과평가·동료평가의 차별 및 그에 따른 임금·상여금 등 차별지급
 5. 교육·훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산·인력 등 가용자원의 제한 등 근무 조건상 차별
 6. 주의·관심대상자 명단을 작성하거나 공개, 집단따돌림, 폭행·폭언 등의 신체적·정신적 고통 야기
 7. 직무에 대한 표적 감사·조사 및 그 결과의 공개
 8. 그 밖의 신분상 불이익·근로조건상 차별 또는 행정적·경제적 불이익조치
- ② 임직원은 부패행위 신고나 이와 관련된 진술 등을 하지 못하도록 방해하거나 신고 등을 취소하도록 강요, 권고, 제의, 유인하는 행위를 해서는 아니 된다.
- ③ 제1항 또는 제2항에도 불구하고 신고자는 불이익조치 등을 당하였다고 판단되는 경우에는 원장 또는 행동강령책임자에게 구제를 신청을 할 수 있다.
- ④ 행동강령책임자는 신고자로부터 제3항에 따른 불이익조치 등의 구제신청을 접수한 경우 신속하게 조사에 착수하여야 한다.
- ⑤ 임직원은 누구든지 제3항, 제4항에 따른 조사에 성실히 응하여야 한다.
- ⑥ 원장은 신고자가 신고를 한 이유로 신분상 불이익이나 근무조건상의 차별을 당하였거나 당할 것으로 예상되는 때에는 해당 불이익조치의 원상회복·전직·징계의 보류 등 신분보장조치와 그 밖에 필요한 조치를 취하거나 책임있는 직원에게 취하도록 하여야 한다.
- ⑦ 원장은 신고자가 신고로 인하여 계약의 해지 등 행정적·경제적 불이익을 당한 때에는 원상회복 또는 시정을 위하여 계약의 잠정적인 효력유지 등에 필요한 조치를 취하거나 책임있는 직원에게 취하도록 하여야 한다.

제11조(신고자 보호의 예외) 신고자가 신고의 내용이 허위라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 신고한 경우에는 이 지침에 따른 보호를 받지 못한다.

제12조(신변보호) 신고접수·처리부서의 장은 신고자가 신고를 한 이유로 그 자신과 친족 또는 동거인의 신변에 불안이 있는 경우에는 신고자 등으로 하여금 국민권익위원회에 신변보호조치를 요구하도록 안내하여야 한다.

제13조(책임의 감면 등) ① 신고를 함으로써 그와 관련된 자신의 비위가 발견된 경우 그 신고자에 대하여 징계를 감경 또는 면제할 수 있다.

② 이 지침에 따라 신고한 경우에는 다른 법령, 단체협약 또는 취업규칙 등의 관련 규정에 불구하고 직무상 비밀준수의무를 위반하지 않는 것으로 본다.

제14조(협조자 보호) 신고와 관련하여 신고자 외에 진술 그 밖에 자료제출 등의 방법으로 신고내용의 감사·수사 또는 조사에 조력한 자에 대한 비밀보장, 신분보장 및 신변보호 등에 관하여는 제9조부터 제13조까지의 규정을 준용한다.

제15조(인사조치 등의 우선적 배려) ① 원장은 업무조정, 부서이동, 파견근무, 등의 인사조치 시 부패행위 신고를 한 직원에 대해 우선적으로 배려하여야 한다.

제16조(징계 등) 원장은 이 지침을 위반한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 임직원에 대해서는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 제9조 제1항을 위반하여 신고자의 신분을 누설한 자
2. 제10조 제1항 또는 제2항을 위반하여 신고자에게 불이익조치 등을 한 자
3. 제10조 제5항 따른 조사에 성실히 응하지 아니한 자
4. 제10조 제6항 또는 제7항에 따른 기관장의 조치 요구에 불응한 자
5. 제12조를 위반하여 신변보호대상자의 신분을 공개한 자

제17조(관계기관간 협의 및 협조) 신고접수·처리부서의 장 신고 상담·접수, 조사·처리 및 신고자보호과정에서 필요하다고 판단되는 경우에는 국민권익위원회 또는 감사·조사·수사기관에 협의를 요청하거나 협조를 할 수 있다.

제18조(지침적용) 부패행위 신고의 상담·접수 및 처리, 신고자의 보호 등과 관련하여

이 지침과 다른 지침의 적용이 경합하는 경우에는 이 지침을 우선 적용한다.

부 칙

이 지침은 2019년 09월 09일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2019년 12월 30일부터 시행한다.

별지 제1호

부패신고자 보호 제도 운영 안내문

- 부패신고자의 신분비밀을 보장합니다.
 - 신고자 또는 협조자의 인적사항 등은 신고자 등의 없이 공개되지 않습니다.
- 부패신고등을 이유로 신분상 불이익조치가 금지됩니다.
 - 부패신고자등은 부패신고등을 이유로 신분상·인사상·경제적 불이익을 받지 않습니다.
- 부패신고자등은 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.
 - 부패신고자등과 그 친족·동거인이 부패신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 한국해양과학기술원에 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.
- 부패신고자등의 위법행위에 대한 책임이 감경될 수 있습니다.
 - 부패신고등과 관련하여 부패신고자등의 위법행위가 발견된 경우, 그 형벌, 징계 처분이 감경되거나 면제될 수 있습니다.

별지 제2호

신분공개 동의여부 등 확인서				
신고자	성명			생년월일
	주소			
	연락처			
신고개요	제목			
	접수일자		접수번호	
신분공개 동의여부	1. 조사기관의 조사과정 앞으로 귀하의 신고사건에 대하여 조사기관에서 조사·확인하는 절차를 거칠 수 있습니다. 이 과정에서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의 신고 대상자(상대자)에게 사실관계 확인을 위하여 귀하의 신분을 밝히는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의			
	2. 수사기관의 수사과정 및 외부감사기관 감사과정 귀하의 신고사건이 외부감사기관의 감사조사나 수사기관에 고발되거나 검찰에 송치되어 수사기관에서 수사하는 절차를 거칠 수 있습니다. 이 과정에서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의			

위 신고자 본인은 인적사항 등 신분공개 동의여부에 대하여 위와 같이 확인합니다.

20 년 월 일

신고자

(인 또는 서명)

한국해양과학기술원장 귀하

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]